

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1976/2545

นาย ณรงค์ชัย เนาวรัตน์ตระกูล
บริษัท อเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนล
แอสซัวร์นส์ จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 176, มาตรา 865 วรรคหนึ่ง

ผู้เอาประกันชีวิตทำสัญญาประกันชีวิตกับจำเลย โดยทราบอยู่แล้วว่าตนเป็นโรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูง แต่ละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริงดังกล่าว เพราะอาจทำให้จำเลยบอกปัดไม่รับทำสัญญาประกันชีวิตให้แก่ตน สัญญาประกันชีวิตจึงตกเป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 วรรคหนึ่ง และเมื่อจำเลยใช้สิทธิบอกล้างโมฆียะกรรมไปยังโจทก์ในฐานะผู้รับผลประโยชน์แล้ว สัญญาประกันชีวิตจึงตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 176

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระหนี้ตามสัญญาประกันชีวิตจำนวน 310,928 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินจำนวน 300,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า ผู้เอาประกันชีวิตปกปิดข้อความจริงเกี่ยวกับอาการป่วยของผู้เอาประกันชีวิต หากจำเลยทราบข้อเท็จจริงดังกล่าวก็จะบอกปัดไม่ทำสัญญาประกัน

ชีวิตหรือเรียกเบี้ยประกันภัยเพิ่ม สัญญาประกันชีวิตจึงตกเป็นโมฆียะ จำเลยบอก
ล้างไปยังโจทก์แล้ว จึงไม่ต้องรับผิดชอบตามสัญญา ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 300,000 บาท
พร้อมด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2538 จนกว่า
จะชำระเสร็จแก่โจทก์ ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้อง (วันที่ 25 กรกฎาคม 2539) ไม่เกิน
จำนวน 10,928 บาทให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่า
ทนายความ 8,000 บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลให้เป็นพับ
โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติโดยไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกาโต้
แย้งว่า เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2538 นางอนงค์ ปาทาน ได้ทำสัญญาประกันชีวิตเป็น
เงินจำนวน 300,000 บาท กับจำเลย ตามกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ ที-073877370
เอกสารหมายเลข 3 ต่อมาวันที่ 30 กรกฎาคม 2538 นางอนงค์ถึงแก่กรรมด้วยโรคการ
หายใจและการหมุนเวียนโลหิตล้มเหลวตามสำเนาบรรณบัตรเอกสารหมายเลข จ.1
ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีว่า กรมธรรม์ประกันภัยมีผลสมบูรณ์ตาม
กฎหมาย จำเลยจึงต้องจ่ายเงินจำนวน 300,000 บาท ตามสัญญาประกันชีวิตให้แก่
โจทก์หรือไม่ เห็นว่า ตามใบคำขอประกันชีวิตเอกสารหมายเลข ล.2 ข้อ 5 ง. และ
ข้อ 7 นางอนงค์ให้ข้อเท็จจริงต่อนายแพทย์ธวัชชัย ลิ้มพฤติกรรม ผู้ตรวจสุขภาพ
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2538 ว่า นางอนงค์ไม่เคยเป็นหรือทราบว่าเป็นหรือเคยได้
รับคำแนะนำและ/หรือการรักษาโรคอาการเจ็บหน้าอก ความดันโลหิตสูง พรายย่า

โรคเลือด เส้นเลือด หรือโรคหัวใจ และนางอนงค์ไม่เคยตรวจสุขภาพในช่วงเวลา 5 ปีก่อนนั้น แต่พยานจำเลย 2 ปาก คือนายวิษุวัต อุมาริรมย์ผู้จัดการฝ่ายสินไหม ประกันชีวิต และนายทวีศักดิ์ อุตตมะธนาการ ผู้จัดการฝ่ายพิจารณารับประกัน เบิก ความในทำนองเดียวกันว่า เมื่อนางอนงค์ถึงแก่กรรมและโจทก์เรียกร้องค่าสินไหม ทดแทนตามกรมธรรม์ดังกล่าวจากจำเลย จำเลยก็ได้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงและ ได้ความว่า นางอนงค์เคยมีประวัติรักษาสุขภาพที่โรงพยาบาลเอกชนตามสำเนาบัตร ตรวจโรคเอกสารหมายเลข 4 พยานจำเลยอีกปากหนึ่งคือ นายแพทย์สมศักดิ์พรเทพ เกษมสันต์ เบิกความตอบคำซักถามและคำถามถึงว่า นางอนงค์เข้ารับการรักษาที่โรง พยาบาลเอกชน 3 ครั้ง คือวันที่ 17 เมษายน 2534 วัดความดันโลหิตได้ 190/110 มม. ปรอท วันที่ 11 กรกฎาคม 2535 วัดความดันโลหิตได้ 170/100 และวันที่ 7 มีนาคม 2538 วัด ความดันโลหิตได้ 170/120 โดยนายแพทย์สมศักดิ์เบิกความตอบคำถามค้าน ทนายความโจทก์ว่า ในการไปรักษาตัวครั้งสุดท้าย นางอนงค์มีอาการแน่นหน้าอก 3 ชั่วโมง ก่อนไปโรงพยาบาล กินไม่ได้ นอนราบไม่ได้ เป็นอาการของโรคหัวใจ และ นางอนงค์ถึงแก่กรรมจากเหตุการณ์หายใจและการไหลเวียนโลหิตล้มเหลว ศาลฎีกา พิเคราะห์คำเบิกความของนายแพทย์สมศักดิ์แล้วเห็นว่า นายแพทย์สมศักดิ์เบิกความ ตามข้อความที่ปรากฏในบัตรตรวจโรคเอกสารหมายเลข 4 และให้ความเห็นตามหลัก วิชาการแพทย์ อีกทั้งอยู่ในประเด็นแห่งคดีและไม่มีเหตุใดที่ชวนให้ระวางสงสัยว่า นายแพทย์สมศักดิ์เบิกความคลาดเคลื่อนต่อความจริงเพื่อช่วยเหลือจำเลย นอกจากนี้ ศาลฎีกาพิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะบุคคลของผู้ป่วยตามที่บันทึกไว้ในเอกสาร ดังกล่าวเปรียบเทียบกับที่ปรากฏในสำเนามรณบัตรของนางอนงค์ตามเอกสาร หมายเลข 1 ก็ปรากฏว่า ชื่อ อายุและภูมิลำเนาตรงกันจึงรับฟังได้ว่านางอนงค์ ปาทาน ตาม บัตรตรวจโรคเอกสารหมายเลข 4 คือบุคคลเดียวกันกับนางอนงค์ ปาทาน ผู้ทำประกัน ชีวิตไว้กับจำเลยและถึงแก่กรรมในคดีนี้ และน่าเชื่อว่าขณะนางอนงค์ทำสัญญา ประกันชีวิตกับจำเลย นางอนงค์ต้องทราบอยู่แล้วว่าตนเป็นโรคหัวใจและโรคความ

ดันโลหิตสูง แต่ละวันเสียไม่เปิดเผยข้อความจริงดังกล่าวเพราะอาจทำให้จำเลย
บอกปิดไม่รับทำสัญญาประกันชีวิตให้แก่ตน สัญญาประกันชีวิตตามกรมธรรม์ประกัน
ภัยเอกสารหมายเลข 3 จึงตกเป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 865 วรรคหนึ่ง ส่วนที่โจทก์บรรยายมาในฎีกาอ้างว่า ตามใบคำขอประกัน
ชีวิตเอกสารหมายเลข 2 ข้อ 14 ได้ผลการตรวจวัดความดันโลหิตของนางอนงค์รวม 3
ครั้ง คือ 160/100, 160/100 และ 160/105 ซึ่งถือว่าสูงกว่าปกติ จำเลยก็มีได้ปฏิเสธ
ไม่รับทำสัญญาประกันชีวิต เพียงแต่เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นเท่านั้น สัญญา
ประกันชีวิตจึงสมบูรณ์ จำเลยไม่มีสิทธิบอกล่านั้น ก็เห็นว่า ขณะนั้นจำเลยยังไม่
ทราบอาการป่วยที่แท้จริงของนางอนงค์เพราะนางอนงค์ไม่เปิดเผยให้ทราบ โจทก์จึง
จะนำมาอ้างเป็นเหตุว่าสัญญาประกันชีวิตสมบูรณ์แล้วในภายหลังหาได้ไม่ ฉะนั้น
เมื่อจำเลยใช้สิทธิบอกล้างโมฆียะกรรมไปยังโจทก์ในฐานะผู้รับประกันนโยบายตามหนังสือ
ฉบับลงวันที่ 13 ตุลาคม 2538 เอกสารหมายเลข 5 สัญญาประกันชีวิตตกเป็นโมฆะ
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 176 จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์
ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(สมชาย จุลนิติ-ไพศาล เจริญวุฒิ-ชวลิต ตุลยสิงห์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น